

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9403 -
9495/2538

นาย ตาหวัน ต่อพันธ์
บริษัท อวาจิซังเกียวประเทศไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 10 วรรคสอง, มาตรา 11, มาตรา 13, มาตรา 18, มาตรา 20

การตกลงอันจะก่อให้เกิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นหาได้จำต้องเฉพาะการตกลงโดยชัดแจ้งไม่อาจมีการตกลงโดยปริยายก็ได้ จำเลยเคยจ่ายเงินพิเศษแก่ลูกจ้างปีละ15วันแล้วได้เปลี่ยนมาเป็นการจ่ายคูปองค่าอาหารเดือนละ190บาทแทนลูกจ้างของจำเลยหาได้หักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านประการใดไม่ตรงกันข้ามกลับยอมรับเอาผลการเปลี่ยนแปลงโดยยอมรับเอาคูปองค่าอาหารแทนเงินพิเศษตลอดมาจึงมีผลผูกพันจำเลยและลูกจ้าง จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างคนละ190บาทต่อเดือนนั้นคูปองค่าอาหารที่จ่ายให้ มีลักษณะเป็นสวัสดิการอันเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งเมื่อลูกจ้างยอมรับเอาและจำเลยก็ได้จ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างตลอดมาจึงเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยผู้เป็นนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518บัญญัติให้ทำเป็นหนังสือมี2กรณี คือกรณีแรกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่สถานประกอบ

กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา10วรรคแรกซึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในกรณีนี้จะต้องมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา11ส่วนกรณีที่สองข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องของนายจ้างหรือลูกจ้างและสามารถตกลงกันได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18ซึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวนอกจากจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณีจะต้องลงลายมือชื่อและต้องนำไปจดทะเบียนอีกด้วย จำเลยผู้เป็นนายจ้างตกลงจ่ายคูปองค่าอาหารโดยมิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องและมีใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายจึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือดังนี้จำเลยจะยกเบิกการจ่ายคูปองค่าอาหารซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยที่มิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518มาตรา13หาได้ไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าก่อนที่จะยกเลิกการจ่ายคูปองค่าอาหารจำเลยได้ตกลงกับตัวแทนลูกจ้างแล้วนั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟังมาว่าไม่ได้มีการเจรจาสองฝ่ายให้ยกเลิกการจ่ายคูปองค่าอาหารอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522มาตรา54 จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายเงินโบนัสและคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างแยกต่างหากจากกันแม้จำเลยจะเพิ่มเงินโบนัสแก่ลูกจ้างแต่การที่จำเลยยกเลิกการจ่ายคูปองอาหารอันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับคูปองอาหารย่อมไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างจำเลยจะแก้ไขยกเลิกโดยลำพังโดยที่มิได้ดำเนินการตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518หาได้ไม่ คำพิพากษาศาลแรงงานกล่าวไว้ในส่วนของคำวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าอาหารแก่โจทก์แต่พิพากษาให้จำเลยจ่ายอาหารแก่โจทก์นั้นเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำเลยตกลงจ่ายคูปองค่าอาหารแก่ลูกจ้างเดือนละ190บาทซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแม้จะไม่มี

คู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความจึงให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจ่ายคูปองค่าอาหารเดือนละ 190 บาทแก่โจทก์ทุกคน

คดีทั้งเก้าสิบสามสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 93

โจทก์ทั้งเก้าสิบสามสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งหมดเป็นลูกจ้างของจำเลย ตั้งแต่ปี 2533 จำเลยจ่ายเงินค่าอาหารให้โจทก์คนละ 190 บาท ต่อเดือนติดต่อกันตลอดมา โดยจ่ายเป็นคูปอง เพื่อนำไปแลกอาหาร ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2538 จำเลยยกเลิกไม่จ่ายเงินค่าอาหารอันเป็นสวัสดิการดังกล่าวให้แก่โจทก์ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นโทษแก่ลูกจ้าง ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินค่าอาหารค้างจ่ายให้โจทก์ทั้งหมดจำนวนคนละ 570 บาทและให้จ่ายเงินค่าอาหารดังกล่าวนี้ตลอดไปจนกว่าโจทก์ทั้งหมดจะหมดสภาพความเป็นลูกจ้างของจำเลย

จำเลยทั้งเก้าสิบสามสำนวนให้การว่า เมื่อปี 2531 และปี 2532 จำเลยจ่ายเงินโบนัสเรียกว่าเงินพิเศษให้ลูกจ้างของจำเลยและลูกจ้างของบริษัทไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ทำงานให้แก่จำเลยจำนวน 30 วันต่อปี เมื่อปี 2533 บริษัทไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีข้อตกลงจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างของบริษัท 30 วันต่อปี และจ่ายเงินพิเศษให้แก่ลูกจ้างอีก 15 วันต่อปี ต่อมาปี 2536 สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล ยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัทไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ่ายเงินโบนัสจำนวน 60 วันต่อปี จำเลยก็ได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่

ลูกจ้างเป็นจำนวน 60 วันต่อปีเช่นเดียวกัน ส่วนเงินพิเศษ 15 วันต่อปีที่จำเลยเคยจ่ายให้ลูกจ้างนั้นจำเลยได้จ่ายเป็นคูปองค่าอาหารจำนวน 190 บาทต่อเดือนแทน ในเดือนเมษายน 2538สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีลได้ยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัทไทยนิปปอนสตีลเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชันคอร์ปอเรชันจำกัด จ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวน 90 วันต่อปีจำเลยจึงจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างของจำเลยเป็นจำนวน 90 วัน ต่อปีด้วย แต่จำเลยได้งดจ่ายคูปองค่าอาหารจำนวน 190 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 เพราะถ้าจำเลยจ่ายทั้งโบนัสและคูปองค่าอาหารจำนวนดังกล่าวจะกระทบกระเทือนต่อกิจการของจำเลย ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีข้อตกลงให้จำเลยต้องจ่ายเงินเดือนละ 190 บาทแก่ลูกจ้างแต่ประการใด และก่อนที่จะงดจ่ายเงินดังกล่าวจำเลยก็ได้แจ้งให้ตัวแทนของลูกจ้างทราบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวกับการจ่ายอาหารประจำเดือนเดือนละ 190 บาท ให้แก่โจทก์ทุกคนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 เป็นต้นไป

จำเลยทั้งเก้าสิบสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การตกลงอันจะก่อให้เกิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น หาได้จำต้องเฉพาะการตกลงโดยชัดแจ้งไม่อาจมีการตกลงโดยปริยายก็ได้ การที่จำเลยเคยจ่ายเงินพิเศษแก่ลูกจ้างปีละ 15 วัน แล้วได้เปลี่ยนมาเป็นการจ่ายคูปองค่าอาหารเดือนละ 190 บาทแทน ลูกจ้างของจำเลยหาได้หักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านประการใดไม่ตรงกันข้ามกลับยอมรับเอาผลการเปลี่ยนแปลงโดยยอมรับเอาคูปองค่าอาหารแทนเงินพิเศษตลอดมา จึงมีผลผูกพันจำเลยและลูกจ้าง มีปัญหาว่า การที่จำเลยจ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่พิเคราะห์แล้วพระราช

บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้คำนิยามคำว่า"ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง"ไว้ว่า "หมายความว่าข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง"และให้คำนิยามคำว่า"สภาพการจ้าง"ไว้ว่า "หมายความว่าเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันละเวลาทำงานค่าจ้าง สวัสดิการการเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน" ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่าโจทก์ทุกคนเป็นลูกจ้างจำเลย การที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างคนละ 190 บาทต่อเดือนนั้นคูปองค่าอาหารที่จ่ายให้มิลักษณะเป็นสวัสดิการอันเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่ง เมื่อลูกจ้างยอมรับเอาและจำเลยก็ได้จ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2536ตลอดมา จึงเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยผู้เป็นนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีผลเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามความหมายดังกล่าวมาแล้วข้างต้นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทำเป็นหนังสือมี 2 กรณีคือกรณีแรกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคแรก ซึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในกรณีนี้จะต้องมีข้อความดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11 ส่วนกรณีที่สองข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องของนายจ้างหรือลูกจ้างและสามารถตกลงกันได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 ซึ่งข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวนอกจากจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงานแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อและต้องนำไปจดทะเบียนอีกด้วย แต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นกรณีที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างตกลงจ่ายคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างโดยมิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องและมีใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือดังนั้นจำเลยจะยกเลิก

การจ่ายคูปองค่าอาหารซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยที่มิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องแก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13 หาได้ไม่

ที่จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่า ก่อนที่จำเลยจะยกเลิกจ่ายคูปองค่าอาหาร จำเลยได้ตกลงกับตัวแทนลูกจ้างแล้วนั้น เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่าไม่ได้มีการเจรจาสองฝ่ายให้ยกเลิกการจ่ายคูปองค่าอาหารอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายคูปองค่าอาหารโดยจำเลยได้จ่ายโบนัสเพิ่มจากเดิมที่เคยจ่ายปีละ 60 วัน เป็นจ่ายปีละ 90 วัน จึงเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่านั้น เห็นว่าจำเลยจ่ายเงินโบนัสและคูปองค่าอาหารให้แก่ลูกจ้างแตกต่างกัน แม้จำเลยจะเพิ่มเงินโบนัสแก่ลูกจ้างแต่การที่จำเลยยกเลิกการจ่ายคูปอง อาหารอันเป็นผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับคูปอง อาหารย่อมไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง จำเลยจะแก้ไขยกเลิกโดยลำพังโดยที่มิได้ดำเนินการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หาได้ไม่

อนึ่ง คำพิพากษาศาลแรงงานกลางกล่าวไว้ในส่วนของคำวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายค่าอาหารแก่โจทก์ แต่ได้พิพากษาให้จำเลยจ่ายอาหารแก่โจทก์นั้นเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 แก้ไขผิดพลาดดังกล่าวเสียให้ถูกต้องเป็น ให้จำเลยจ่ายเงินค่าอาหารเดือนละ 190 บาทนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 จนถึงวันที่ได้อ่านคำพิพากษานี้หนึ่ง ส่วนที่ต่อจากนั้นโดยที่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเลย

ตกลงจ่ายคูปองค่าอาหารแก่ลูกจ้างเดือนละ 190 บาทซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจ่ายคูปองค่าอาหารเดือนละ 190 บาท แก่โจทก์ทุกคน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินค่าอาหารเดือนละ 190 บาท แก่โจทก์ทั้งเก้าสิบสาม นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538จนถึงวันอ่านคำพิพากษานี้ ต่อจากนั้นให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยจ่ายคูปองค่าอาหารเดือนละ 190 บาท แก่โจทก์ทั้งเก้าสิบสาม

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>